



I. Allgemeines

- Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Plusplus AG, c/o Alexander Brozek, Poststrasse 22, 6300 Zug, Schweiz (nachfolgend Plusplus) und ihren Kunden (nachfolgend Kunde) im Zusammenhang mit sämtlichen von Plusplus angebotenen Dienstleistungen, sofern nicht produktspezifische AGB ausdrücklich und vorrangig Anwendung finden. Im Falle von Abweichungen oder Widersprüchen gehen die produktspezifischen AGB den vorliegenden AGB vor.
- Plusplus erbringt ihre Dienstleistungen ausschliesslich auf Grundlage dieser AGB, etwaiger Zusatzbedingungen sowie der jeweils aktuellen Fassung der Datenschutzerklärung, wie sie auf der Webseite von Plusplus veröffentlicht ist. Diese AGB gelten für die Nutzung aller von Plusplus angebotenen Dienstleistungen, einschliesslich sämtlicher Inhalte, Funktionen und Dienste (nachfolgend SERVICES). Mit der Nutzung der Dienstleistungen akzeptiert der Kunde diese AGB und bestätigt, dass er diese gelesen und verstanden hat.
- Sofern Plusplus Dienstleistungen von Drittanbietern an den Kunden vermittelt, gelangen im Verhältnis zwischen dem Kunden und den Drittanbietern ausschliesslich deren allgemeine Geschäftsbedingungen zur Anwendung.

II. Vertragsgegenstand und Nutzungsbedingungen

- Diese AGB erfassen alle SERVICES, die von Plusplus angeboten werden. Mit der Registrierung bzw. der Inanspruchnahme der SERVICES bestätigt der Kunde, dass er:
 - 18 Jahre alt ist;
 - handlungsfähig ist; und
 - an ggf. an Plusplus zu überweisenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist.
- Plusplus erbringt gegenüber dem Kunden keine Finanzdienstleistungen und insbesondere keine Vermögensverwaltung, Effektenverwahrung, Effektenhandel oder Finanzberatung im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) bzw. des Schweizerischen Finanzinstituts-gesetzes (FINIG). Die SERVICES von Plusplus haben zudem keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung zum Gegenstand.
- Plusplus behält sich vor, Informationen, Unterlagen und Auskünfte vom Kunden zu verlangen, Prüfungen durchzuführen und die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zum Kunden zu verweigern und jederzeit zu beenden.
- Plusplus kann Dienstleistungen von Partnerunternehmen vermitteln und zu diesem Zweck Daten des Kunden weiterleiten. Die Vorstellung eines Partnerunternehmens stellt in keinem Fall und in keiner Weise eine Beratung dar.
- Plusplus ist stets um eine möglichst uneingeschränkte Nutz- und Verfügbarkeit der SERVICES bemüht, kann für die Sicherstellung jedoch keine Garantie übernehmen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass SERVICES aus technischen (z. B. Störungen, Wartungen, Übertragungsfehler, Systemunterbrüche) oder aus ausserhalb des Einflussbereichs von Plusplus liegenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, Drittverschulden oder jede Art von Funktionsstörung) zeitweilig beschränkt sein können. Plusplus ist nicht verantwortlich für Personen oder Systeme ausserhalb ihres Einflussbereichs und übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit bestimmter SERVICES oder von Dritten zur Verfügung gestellter Dienstleistungen.
- Plusplus ist bemüht, ihre SERVICES fortlaufend weiterzuentwickeln und zu verbessern. Deshalb behält sich Plusplus das Recht vor, die SERVICES sowie deren Inhalte ganz oder teilweise jederzeit mit oder ohne Ankündigung und ohne jede Haftung gegenüber dem Kunden zu löschen, zu verändern, zu verlegen, zu entfernen oder zu übertragen.
- Plusplus ist befugt, insbesondere aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Auskunfts- oder Meldepflichten nach eigenem Ermessen den Zugang zu den SERVICES vorübergehend zu sperren.
- Im Übrigen trifft Plusplus angemessene Massnahmen, um Missbrauch ihrer SERVICES zu erkennen und zu verhindern, und wendet die im Geschäftsverkehr übliche Sorgfalt an.

III. Auftragsabwicklung

- Der Kunde erteilt alle Weisungen im Zusammenhang mit den SERVICES über die bereitgestellte Webplattform oder andere explizit

hierfür vorgesehene Kommunikationskanäle. Plusplus kann nach eigenem Ermessen Aufträge akzeptieren und bearbeiten, die ausserhalb dieser Kommunikationskanäle erteilt werden.

- Aufträge gelten als erteilt, sobald sie von Plusplus bestätigt wurden. Plusplus kann Aufträge jederzeit und ohne Angabe von Gründen ablehnen. Bestätigte Aufträge können vom Kunden grundsätzlich nicht mehr geändert oder storniert werden. Plusplus nimmt entgegen, übermittelt und/oder führt die vom Kunden erteilten Aufträge auf reiner Execution-Only-Basis gemäss ihrer Sorgfaltspflicht aus, die keine Verpflichtung zur Aufklärung oder Beratung des Kunden umfasst. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einverstanden, dass keine Kommunikation zwischen Plusplus und dem Kunden eine Anlageberatung in Bezug auf jegliche angebotenen Zahlungstoken (nachstehend TOKEN) oder Investitionen darin darstellt und dass Plusplus weder die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden noch seine finanzielle Situation oder seine Anlageziele abklärt hat.
- Plusplus führt Aufträge basierend auf den Weisungen des Kunden aus. Im Falle ungenauer oder unvollständiger Informationen kann Plusplus den Auftrag dennoch ausführen, wenn die ungenauen oder unvollständigen Informationen von Plusplus ohne jeden vernünftigen Zweifel korrigiert und/oder vervollständigt werden können. Der Kunde trägt in jedem Fall das Risiko, das mit einem unklar formulierten oder unvollständigen Auftrag oder einem Auftrag, der Fehler enthält, verbunden ist.

IV. Datenschutz, Datenabruf und andere Geheimhaltungsvorschriften

- Plusplus hält sich an die jeweils geltende Fassung der auf sie anwendbaren Datenschutzgesetzgebung.
- Plusplus verpflichtet sich, Kundendaten jederzeit durch angemessene und dem aktuellsten Stand der Technik entsprechende Massnahmen zu schützen und versichert, keine Personendaten des Kunden an Dritte weiterzugeben, sofern dies nicht gesetzlich vorgesehen ist oder der jeweilige Kunde nicht eingewilligt hat.
- Plusplus ist befugt, zur Abwicklung von Transaktionen gemäss den jeweils angebotenen SERVICES, insbesondere zur Umwandlung von Geldern in TOKEN, Personendaten des Kunden herauszugeben, sofern dies für die ordnungsgemässe Ausführung der Transaktionen notwendig ist.
- Der Kunde ermächtigt Plusplus, die relevanten Kundendaten und alle damit verbundenen Informationen an Dritte weiterzugeben, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Dienstleistung, die an der Abwicklung von Zahlungen beteiligt sind, Behörden sowie Tochtergesellschaften von Plusplus, im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Kunden und Plusplus, zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, zur Einhaltung von Anfragen schweizerischer oder ausländischer Behörden oder zur Wahrung der berechtigten Interessen von Plusplus.
- Im Weiteren publiziert Plusplus eine Datenschutzerklärung, welche unter der Website abrufbar ist und die Einzelheiten zum Umgang mit den Daten des Kunden sowie der Datensicherheit festlegt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser AGB und der Datenschutzerklärung geht letztere vor.

V. Auslagerung von Dienstleistungen

Plusplus ist befugt, die Erbringung von SERVICES ganz oder teilweise an Dritte in- oder ausserhalb der Schweiz auszulagern. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Plusplus alle für die Auslagerung notwendigen Personendaten an Dritte übermitteln darf.

VI. Bearbeitung, Aufzeichnung, Weitergabe, Speicherung und Löschung von Daten

Damit Plusplus die Bedürfnisse des Kunden ermitteln und diesen gerecht werden kann, benötigt Plusplus unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzgesetze und der Datenschutzerklärung gewisse Daten. Zur Verhinderung von Missbrauch und vorbehaltlich längerer gesetzlicher Fristen speichert Plusplus Kundendaten über eine Frist von 10 Jahren nach Vertragsende. Danach hat der Kunde das Recht, strukturierte Kundendaten aus produktiven Systemen, soweit gesetzlich zulässig, löschen zu lassen. Mehr Informationen hierzu befinden sich in der Datenschutzerklärung.



VII. Geistiges Eigentum

Sämtliche Immaterialgüterrechte sowie ähnliche Rechte im Zusammenhang mit allen Inhalten der bereitgestellten SERVICES, einschliesslich Software, verbleiben bei Plusplus.

VIII. Sorgfaltspflichten des Kunden

1. Kunden sind verpflichtet, alle Dokumente im Zusammenhang mit den SERVICES sorgfältig und sicher aufzubewahren, damit Unbefugte nicht auf die darin enthaltenen Informationen zugreifen können. Der Kunde ist weiter verpflichtet, sämtliche Vorsichtsmassnahmen zu treffen, die das Risiko von Betrug oder dergleichen minimieren, und ist für die Einhaltung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich, insbesondere betreffend Steuer- und Geldwäschereivorschriften.
2. Der Kunde anerkennt, dass Geräte und Software Teil eines Systems sein können, das sich nicht im Kontrollbereich von Plusplus befindet. Der Kunde ist für die Integrität der von ihm für die Nutzung der SERVICES verwendeten Systeme verantwortlich. Es wird empfohlen, sensitive oder zeitkritische Informationen an Plusplus nicht über unverschlüsselte E-Mails oder ungeschützte elektronische Kommunikationskanäle zu übermitteln, sondern Kanäle zu nutzen, welche zu diesem Zweck von Plusplus sowie offiziellen Drittanbietern bereitgestellt wurden.
3. Kunden sind weiter verpflichtet, korrekte, aktuelle und vollständige Kundendaten (einschliesslich einer E-Mail-Adresse) sowie alle anderen Informationen zur Verfügung zu stellen, die Plusplus zur Erbringung der Dienstleistungen benötigt. Plusplus ist berechtigt, sich auf die vom Kunden bereitgestellten Informationen zu verlassen und bei nachrichtenlosen Vermögenswerten Nachforschungen auf Kosten des Kunden zu betreiben.

IX. Schadloshaltung von Plusplus und Haftung des Kunden

Der Kunde hält Plusplus schadlos von sämtlichen Ansprüchen, einschliesslich etwaiger Schadenersatzansprüche, die andere Kunden oder Dritte, einschliesslich Behörden, gegen Plusplus wegen einer Verletzung von Rechten oder Pflichten durch die Nutzung der SERVICES geltend machen. Der Kunde haftet in diesem Fall für jegliche Kosten, einschliesslich der für die Rechtsvertretung entstehenden Kosten, die Plusplus aufgrund einer geltend gemachten Verletzung von Rechten Dritter entstehen.

X. Risikoaufklärung

1. Der Kunde hat zur Kenntnis genommen, dass (i) Plusplus über keine Bewilligung der FINMA verfügt und nicht der Aufsicht der FINMA untersteht, (ii) Plusplus ausschliesslich für Kunden Transaktionen abwickelt, um Kundengelder in TOKEN umzutauschen, welche nicht als Effekten oder Finanzinstrumente gemäss dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sowie einschlägigen Rundschreiben der Schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) qualifizieren, und (iii) die TOKEN durch Plusplus für den Kunden jederzeit bereitgehalten werden und hierfür individuell und technisch segregiert auf eine Blockchain transferiert werden (Einzelverwahrung).
2. Der Kunde hat weiter zur Kenntnis genommen, dass TOKEN sehr volatil und/oder inflationär sein können sowie dass die zugrundeliegenden Märkte illiquide sein können, mit dem Risiko, dass ihr Wert erheblich sinken kann oder dass solche TOKEN auch aus anderen Gründen wie z.B. regulatorische oder technische Gründe sogar völlig wertlos werden können. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass Crypto Assets weder durch eine bestimmte Nation, eine Institution, ein Unternehmen, eine Person noch durch Plusplus garantiert oder abgesichert sind. Darüber hinaus nimmt der Kunde zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass TOKEN in einigen Rechtsordnungen nicht reguliert sind und ihr rechtlicher und regulatorischer Status unsicher sein kann, sodass die SERVICES von Plusplus entsprechenden Risiken unterliegen.
3. Der Kunde ist sich bewusst, dass TOKEN trotz professioneller Sicherheitsvorkehrungen von Plusplus erheblichen technischen Risiken ausgesetzt ist. Insbesondere gibt es für einige Features der

SERVICES bislang wenig technische Erfahrungswerte, weshalb deren Stabilität, Fehlerfreiheit, Verfügbarkeit und Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Sicherheitslücken oder Fehlkonfigurationen können von Angreifern ausgenutzt werden, was zum unwiderruflichen Totalverlust der TOKEN des Kunden führen kann. Selbst modernste Sicherheitsstandards bieten keinen vollständigen Schutz vor gezielten Cyberangriffen, Zero-Day-Exploits oder internen Fehlern. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass im Fall technischer Kompromittierung oder Fehlern alle TOKEN des Kunden unwiderruflich verloren sein können, ohne Möglichkeit einer Rückabwicklung oder Wiederherstellung.

4. Der Kunde bestätigt, die für die ihn betreffenden SERVICES entsprechenden produktespezifische Informationen zur Risikoaufklärung gelesen und verstanden zu haben, die ihm auf der Website zur Verfügung gestellt werden.
5. Der Kunde erkennt die mit den SERVICES verbundenen Risiken vollständig an und akzeptiert diese. Die in den AGB und die in der in dieser Ziffer erwähnten Broschüre aufgeführten Risiken sind nicht abschliessend., Plusplus schliesst jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang aus.

XI. Haftungsausschluss

1. Alle SERVICES, einschliesslich der dabei bereitgestellten Informationen, werden von Plusplus „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt. Plusplus schliesst jegliche Haftung soweit gesetzlich zulässig aus und haftet lediglich für vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen. In jedem Fall wird die Haftung auf direkte Schäden beschränkt; die Geltendmachung mittelbarer oder indirekter Schäden, entgangenem Gewinn und Mangelfolgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die für ihn durch Plusplus vorzunehmenden Transaktionen ohne Ermessen ausgeführt werden und es zu Verzögerungen von mehreren Wochen kommen kann. Plusplus haftet nicht für Schäden, einschliesslich Folgeschäden oder entgangene Gewinne, welche durch verspätet oder zu anderweitig ungünstigen Zeitpunkten erfolgte Transaktionen (einschliesslich Liquidation bei Kündigung) entstehen. Der Kunde nimmt weiter zur Kenntnis, dass zwecks Durchführung von Transaktionen Gelder oder TOKEN des Kunden auf Abwicklungskonti oder Abwicklungs-Wallets von Plusplus gehalten werden und diese zu diesem Zeitpunkt nicht konkursrechtlich privilegiert sind.
3. Plusplus haftet nicht für Handlungen oder Unterlassungen von Partnerunternehmen.
4. Plusplus haftet nicht für Verzögerungen, Fehler oder Ausfälle, die durch Umstände verursacht werden, welche ihre Ursache ausserhalb des Kontrollbereichs von Plusplus haben, wie z. B. höhere Gewalt.
5. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst Plusplus jegliche Haftung für Schäden aufgrund verzögerter oder nicht ausgeführter Bearbeitungen von Anträgen oder der Bereitstellung von Informationen aus.

XII. Bereitgestellte Informationen

1. Die von Plusplus bereitgestellten Informationen zu TOKEN sind nicht zur Verwendung im Handel oder im Sinne einer Beratung in Finanz-, Anlage-, Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder anderen Fragen gedacht. Plusplus ist weder ein Vermögensverwalter, Anlage- oder Finanzberater noch ein Wertpapierhaus. Keine der SERVICES stellt eine Anlageberatung oder ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung von Plusplus zum Kauf, Verkauf oder Behalten eines Wertpapiers oder Finanzprodukts dar. Plusplus macht keine Zusicherung und gibt keine Einschätzung hinsichtlich der Ratsamkeit oder Eignung einer Anlage ab.
2. Keine der SERVICES stellt eine allgemeine oder individuelle Anlageberatung dar. Die Finanzprodukte oder -transaktionen, auf die sich gewisse SERVICES beziehen, sind möglicherweise nicht für das Anlageprofil und die Anlageziele des Kunden oder dessen Erwartungen geeignet. Es obliegt der Verantwortung des Kunden festzustellen, ob die jeweiligen SERVICES auf der Basis seiner Interessen und seiner Risikobereitschaft geeignet sind. Plusplus haftet nicht für etwaige Schäden, die sich aus den hier genannten Transaktionen ergeben. Plusplus empfiehlt nicht, die zur Verfügung gestellten SERVICES als alleinige Grundlage für Entscheidungen des Kunden zur Nutzung der SERVICES zu verwenden.



3. Die von Plusplus bereitgestellten Informationen werden teilweise von Drittanbietern bezogen und zur Verfügung gestellt und können entsprechend den Angaben dieser Datenanbieter verzögert ankommen. Plusplus überprüft keine Daten und lehnt jegliche Verpflichtung dazu ab.
4. Plusplus lehnt ausdrücklich die Haftung für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit jeglicher bereitgestellten Informationen ab und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder andere Mängel der Informationen, für deren verzögerte oder unterbrochene Bereitstellung oder für Massnahmen, die im Vertrauen auf die Informationen ergriffen werden. Plusplus schliesst soweit gesetzlich zulässig jegliche Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung der im Rahmen ihrer SERVICES bereitgestellten Informationen zu TOKEN oder anderen Vermögensanlagen entstehen, aus.

XIII. Laufzeit und Beendigung der Nutzung

1. Sofern nicht anders vorgesehen, wird die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und Plusplus auf unbestimmte Zeit geschlossen. Für die Nutzung von SERVICES hinsichtlich Mietzinsdepots gelten insbesondere die Konditionen gemäss den jeweils einschlägigen Spezialbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, welche auf der Website zur Verfügung gestellt werden.
2. Kündigungen können über die für den Kunden bereitgestellte Kündigungsfunktion oder die Benachrichtigungsfunktion, die Website sowie via E-Mail oder per Einschreiben erfolgen.
3. Plusplus ist befugt, die Vertragsbeziehung oder die Nutzung der SERVICES jederzeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung einzuschränken oder zu kündigen.

XIV. Inkrafttreten und Änderungen der AGB

Diese AGB treten per sofort in Kraft. Plusplus behält sich die jederzeitige Änderung dieser AGB vor. Bei sämtlichen Änderungen werden dem Kunden die aktualisierten AGB jeweils per E-Mail zur Verfügung gestellt, welche mangels Widerspruch innert 30 Tagen als vom Kunden genehmigt gelten. Die Änderung einer Hauptleistungspflicht ist ausgeschlossen.

XV. Gebühren und Vergütungen

1. Plusplus erhebt gegenüber den Kunden Gebühren gemäss der aktuell geltenden Preisliste, welche auf der Website abgerufen werden kann.
2. Plusplus darf Gebühren direkt mit allfälligen für den Kunden jederzeit bereitgehaltenen Guthaben auf WALLETS verrechnen und von in Einzelverwahrung befindlichen TOKEN über das WALLET des Kunden oder bei Durchführung einer Transaktion/Umwandlung belasten. Weiter ist Plusplus ermächtigt, den vom Kunden hinterlegten Zahlungsmitteln jegliche Forderungen gegenüber dem Kunden, einschliesslich Gebühren, zu belasten.
3. Plusplus behält sich das Recht auf Änderungen und Anpassungen des Gebührenreglements vor. Jede Änderung ist dem Kunden in geeigneter Form schriftlich oder elektronisch durch Plusplus oder ggf. über Partner und Drittanbieter mitzuteilen und gilt als genehmigt, wenn der Kunde binnen 30 Tagen der Änderung nicht schriftlich widerspricht.
4. Plusplus ist befugt, die geltende Mehrwertsteuer sowie andere, im Zusammenhang mit der Erbringung der SERVICES anfallende Steuern und Gebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen oder mit Guthaben/Forderungen des Kunden zu verrechnen.
5. Plusplus ist befugt, besondere und ausserordentliche durch den Kunden verursachte Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen.
6. Plusplus kann für die Inanspruchnahme von SERVICES, insbesondere der Durchführung von Transaktionen, von Drittanbietern Vergütungen erhalten. Solche Vergütungen werden dem Kunden offengelegt. Der Kunde ist damit einverstanden, dass Plusplus diese Vergütungen annimmt und alle Vergütungen vollumfänglich bei Plusplus verbleiben. Der Kunde verzichtet zugunsten von Plusplus auf jedes Recht auf Herausgabe dieser Vergütungen. Der Kunde ist sich in diesem Zusammenhang bewusst, dass nicht auszuschliessen ist, dass Vergütungen im Einzelfall zu Interessenkonflikten führen können.

XVI. Mitteilungen und Kommunikation

1. Der Kunde teilt Plusplus alle wesentlichen Tatsachen für die Geschäftsbeziehung (z. B. Änderungen von Namen, Adresse, Wohnsitz, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) unverzüglich mit. Sobald elektronische Dokumente und Mitteilungen von Plusplus an den Kunden abrufbar oder per E-Mail versendet worden sind, gelten diese als zugestellt.
2. Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass Plusplus über jegliche elektronischen Kanäle mit dem Kunden kommunizieren kann (z. B. E-Mails, Apps, Websites oder Telefon). Die Kommunikation kann direkt durch Plusplus und/oder über Partner und Drittanbieter und deren jeweiligen Kommunikationskanäle erfolgen.

XVII. Salvatorische Klausel

Sollten in dieser AGB oder in verwandten Dokumenten enthaltene Bestimmungen, Bedingungen oder Regelungen in jeglichem Umfang für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so lässt dies die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB oder anderer Dokumente unberührt. Dasselbe gilt, falls die AGB oder das Dokument eine wesentliche Bestimmung nicht enthalten sollte. Anstelle der ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung oder zur Füllung einer Vertragslücke findet diejenige gültige und durchsetzbare Bestimmung Anwendung, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien so weit wie möglich nahekommt, die mit der ungültigen, nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgt wurde oder für die eine Regelung fehlte.

XVIII. Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Alle Rechtsbeziehungen zwischen Plusplus und dem Kunden unterstehen materiellem schweizerischen Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und staatsvertraglicher Vereinbarungen.
2. Ausschliesslicher Gerichtsstand (vorbehaltlich anderer zwingender Gerichtsstände) ist die Stadt Zürich, Schweiz. Plusplus ist jedoch befugt, ihre Rechte auch am Domizil des Kunden oder vor jeder anderen zuständigen Behörde geltend zu machen, wobei die vorstehende Rechtswahl gültig bleibt.